رقم القضية في المحكمة الإدارية ٩٢٦ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٥١ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٥/٩هـ

الموضوعات

طلبات قضائية - طلب عاجل - وقف تنفيذ قرار - تقرير وحدة الحماية الاجتماعية عن حالة أسرة - انتفاء ركن الاستعجال - سلطة المحكمة في وقف تنفيذ القرار الإداري - قرار إداري مستمر الأثر.

مطالبة المدعية بصفة عاجلة وقف تنفيذ قرار المدعى عليها المتضمن إصدار تقرير وحدة الحماية الاجتماعية عن حالتها وحالة طليقها وأبنائهما - وقف تنفيذ القرار الإداري منوط بتوفر ركني الجدية والاستعجال - الثابت خلو المطالبة من ركن الاستعجال، مع إمكانية تدارك المدعية بالتعويض حال إلغاء القرار - أثر ذلك: رفض الطلب.

مستند الحكم

- المادة (٩) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.

الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعية تقدمت بصحيفة دعوى مقرونة بصحيفة طلبها العاجل وذلك أمام هذه المحكمة، وحاصلهما:

أنّها تقدمت ببلاغ إلى وحدة الحماية الاجتماعية بمدينة الدمام، حاصله تحرش طليقها بأبنائها، وبحضور المبلغ ضده إلى الوحدة، ادّعت تلفظه عليها وعلى والديها وقذفها وإجبارها من قبل الأخصائية الاجتماعية بوحدة الحماية الاجتماعية بمدينة الدمام على الإمضاء على الترخيص بخروج أبنائها مع والدهم -المبلغ ضده- لمدة ساعة، وادّعت أن ما أمضت عليه بشأن خروج أبنائها مع والدهم إنّما تضمن إقرارها بتعنيف أبنائها، وتعريتهم عن اللباس؛ وعليه تطلب في الدعوى الأصلية إلغاء تقرير وحدة الحماية الاجتماعية بمدينة الدمام، ورد الاعتبار من الأخصائية الاجتماعية معدّة التقرير. وبوجه الاستعجال فإنّها تطلب وقف تقرير وحدة الحماية الاجتماعية بمدينة الدمام. ثم أضافت بجلسة يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٤/١١هـ أنّ التقرير محل الدعوى الأصلية يحمل الرقم (٤٥٢٦٦) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٣هـ، والرقم (١٦٨٦٩٥) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٨هـ. كما أضافت: أنّها قد تظلمت مما قرر بشأنها إلى المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/١١/١١هـ، وقدمت نسخةً من الحكم رقم (٤٢١٣١٤٢٤٨) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٦هـ الصادر عن دائرة الأحوال الشخصية السادسة بمحكمة الأحوال الشخصية بالدمام، والمتضمن تقرير وحدة الحماية الاجتماعية بمدينة الدمام، ونصّه: "ملاحظات الفريق التنفيذي: الوالدان والطفلان (...) أثناء المقابلة متعاونون ومتجاوبون مع الأخصائية. التواصل اللغوي والبصري جيد. الجوانب النمائية (الجسدية والحركية والحسية والاجتماعية) في حدود الطبيعي. الحالية الانفعالية غير ثابتة بالنسبة للأب (انفعال بسبب معرفة نوع البلاغ ضده

في الحماية، وهو التحرش الجنسي). انخفاض المصداقية لدى الأم، ووجود تناقض في بعض الإفادات. الأم لديها اعتقادات وتيقن أنّ أطفالها الثلاثة تعرضوا للتحرش الجنسي المتكرر من قبل والدهم بدون وجود إثباتات أو ملاحظتها المباشرة لذلك. الطفل (...) لديه القدرة على التمييز والوعي بما يتناسب مع عمره بالمناطق التي لا ينبغي لمسها كتحرش جنسي، ولم يذكر بأنّه تعرض لذلك أثناء التقييم المباشر والغير المباشر. تم الاطلاع على فيديو تفيد الأم بأنه إثبات تحرش جنسي واضح من قبل الأب لطفله (...) واتضح أثناء الاطلاع عليه بأنه لا يحتوِ على أيّ دلالة تثبت ذلك. لم يلاحظ على الأطفال أيّ مشاكل نفسية أو سلوكية. لم يلحظ على الأطفال أيّ رواسب سلبية ناتجة عن وقوع عنف جنسي عليهم. تعذر تقييم الطفل (...) لصغر عمره (سنة ونصف). أثناء المقابلة لوحظ وجود مشكلة في الصوت لحالة (...) أشبه باللزمات (مشكلة نفسية). لوحظ وجود بعض الأعراض النفسية على الأم؛ وعليه تم تحديد الحالة للعيادة النفسية بالطب النفسي. لوحظ اتزان الأب ورغبته واستعداده في مواجهة زوجته بجميع إفاداتها وبالأخص التحرش الجنسي. عند مواجهة الوالدين اتضح بأن هناك تناقض كبير لدى الأم، ففي الوقت الذي تدعي الأم تعرض أطفالها للتحرش الجنسي تقوم بترك أطفالها مع والدهم لرعايتهم بغرض الخروج للتسوق. لوحظ أنّ لدى الأم المراوغة والمبررات الغير منطقية. عند مواجهة الأطفال بوالدهم اتضح أن علاقة الأطفال الثلاثة وثيقة بوالدهم ويرفضون العودة مع والدتهم. الأطفال تعرضوا لعنف نفسي من قبل والدتهم (تعرية الطفل... وتصويره

بالفيديو أثناء سؤاله عن قد ما إذا تعرض للتحرش الجنسي من قبل الأب). الأطفال تعرضوا للعنف الجسدي (تربيط) من قبل والدتهم. وعليه تم توجيهها وكتابة تعهد بعدم تعريضهم لأيّ نوع من أنواع العنف. تعلق الأطفال بوالدهم ورفضهم العودة مع والدتهم، استوجب التدرج، وخروج الأب معهم للترفيه لمدة ساعة ثم إعادتهم لوالدتهم في الوحدة تجنباً لحدوث آثار نفسية عليهم. تم كتابة تعهد من قبل الأب برعايتهم خلال هذه الفترة الزمنية. مرئيات الفريق التنفيذي: لا يوجد عنف واقع على الأبناء من قبل والدهم. تحويل الحالة (...) للعيادة النفسية بمجمع (...) للصحة النفسية". فأصدرت الدائرة حكمها بناءً على الأسباب التالية.

الأسباب

فحيث إنّ المدعية تطلب وقف تنفيذ تقرير وحدة الحماية الاجتماعية بمدينة الدمام ذي الرقم (٤٥٢٦٦) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٣هـ، والرقم (١٦٨٦٩٥) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٨هـ حتى يتم الفصل النهائي في أصل الدعوى المتضمنة طلب إلغائه. وحيث إنّ الطلب العاجل يستند إلى دعوى إلغاء قرار إداري؛ فإنّ نظره والفصل فيه من اختصاص المحاكم الإدارية بموجب المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أنّ المحاكم الإدارية تختص بالفصل في: "ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب

في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما أنّ المحكمة الإدارية بالدمام مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى بموجب المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي تنص على أنّه: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقةً بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية"، إذ الدعوى متعلقة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، والواقع في دائرة اختصاص المحكمة الإدارية بالدمام.

وأمّا عن قبول الدعوى مقرونة بطلبها العاجل، فحيث صدر القرار -محل الدعوى وطلبها العاجل- بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٣هـ، ثم بتاريخ ١٤٤٢/٩/٨هـ علمت به المدعية، وتظلمت منه إلى المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ، وحيث لم يزل القرار متجدد الأثر وناهضاً في مواجهة المدعية حتى تقدمت بدعواها مقرونة بطلبها العاجل بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٨هـ، وحيث إنّ القرار المستمر لا يخضع لمواعيد الطعن ولا تسري عليه المدد اللازمة؛ ما تكون معه الدعوى بطلبها العاجل مقبولة شكلاً. وأما عن الموضوع،

فحيث نصت المادة التاسعة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ على أنّه: "لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك ورأت المحكمة أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها"، وحيث كان مناط الفصل في الطلب العاجل يقتضي توافر شرطي الإستعجال، والجدية. وذلك بأن يستند طلب وقف التنفيذ إلى ترتيب آثار يتعذر تداركها مع التنفيذ، مع قيام الدعوى على أسباب تنبئ عن جديتها. وحيث إنّه بتطبيق ذلك على الطلب العاجل -وما للدائرة من سلطة تقديرية في اعتبار تحقق موجب الأمر بإيقاف تنفيذ القرار وآثاره- يتبين خلو الطلب المنظور من شرط الاستعجال المشار إليه سلفاً؛ إذ ما تنعيه المدعية على القرار المطعون فيه متدارك بالتعويض فيما لو حكم بإلغائه بحكم نهائي؛ وعليه فيتعين الحكم برفض الطلب العاجل.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الطلب العاجل رقم (١٥) لعام ١٤٤٣هـ والمقدم في الدعوى رقم (٩٢٦) لعام ١٤٤٣هـ والمقام من (...) ضد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.